

Assicurazione Ramo Danni

dedicato ai sottoscrittori di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l'Italia

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco annesso all'Albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances ("CAA"). La Compagnia assicurativa ha sede in 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Prodotto: Assicurazione Furto Finanziato

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito "ANDIE") indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte di seguito: (a scelta del Contraente/Assicurato):

A) **Pacchetto Verde:** Furto e Incendio;

B) **Pacchetto Blu:** Assicura oltre ai rischi Furto e Incendio anche gli Atti Vandalici, gli Eventi Sociopolitici, i Cristalli, le Garanzie Speciali ed in più le Calamità Naturali.

C) **Kasko Finanziaria:** La Compagnia si sostituisce al Cliente/Utilizzatore nel rimborso delle spese relative all'importo totale da rimborsare alla Toyota Financial Services Italia S.p.A, in caso di Kasko Finanziaria Totale



Che cosa è assicurato?

Pacchetto Verde:

- ✓ Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni da ordinaria circolazione subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina e prima dell'eventuale ritrovamento (esclusi tutti i danni coperti dalle garanzie atti vandalici, calamità naturali o cristalli), compreso il tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.
- ✓ "Merce trasportata" operante per i veicoli commerciali Proace, Proace Verso e Hilux del brand Toyota in presenza di comprovato furto totale del veicolo.
- ✓ Incendio (incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura oggetto di assicurazione).

Pacchetto Blu:

- ✓ Furto e Incendio;
- ✓ Atti Vandalici / Eventi Sociopolitici (- atti vandalici e dolosi in genere solo se perpetrati da ignoti e se diretti al veicolo assicurato, con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione; - tumulti popolari, scioperi, sommosse);
- ✓ Calamità Naturali: la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine, trombe d'aria generate da venti di portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h, purché rilevati dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.
- ✓ Cristalli Premium (rottura accidentale): Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali) delimitanti l'abitacolo del veicolo, con esclusione degli specchietti retrovisori;
- ✓ Garanzie Speciali (Autorimessaggio e Trasporto, Spese per salvataggio, trasporto e ricovero, Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi, Garanzie spese di immatricolazione, Garanzia tassa di proprietà, Danni causati dal trasporto di vittime della strada, Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni).

Kasko Finanziaria

- ✓ Rimborso delle spese relative al finanziamento erogato da Toyota Financial Services Italia S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati gli eventi diversi da quelli indicati nella sezione "Che cosa è assicurato".
- ✗ Non potranno essere assicurati quei veicoli che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano superato i 10 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore ad Euro 4.000,00.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.
- ✗ I veicoli commerciali con portata a terra complessiva fino a 35 quintali sono assicurabili limitatamente ai modelli del Brand Toyota.
- ✗ Restano esclusi tutti gli altri veicoli a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, autoarticolati) così come rilevabile dallo stato d'uso indicato da carta di circolazione ed omologazione.



Ci sono limiti di copertura?

La Società non indennizza i danni causati da:

- ! Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve;
 - ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
 - ! Danni su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
 - ! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
 - ! Dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
 - ! Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base), se prevista;
 - ! Dolo o colpa da parte del proprietario/assicurato che agevoli il furto dell'autoveicolo consentendo a terzi l'accesso alle chiavi dello stesso;
 - ! Furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione.
- In relazione al Pacchetto Blu, non sono coperti i seguenti fatti e/o danni:**

Garanzie accessorie (valide solo se espressamente richiamate e abbinabili esclusivamente al Pacchetto Blu): - Kasko Premium; - Collisione Premium; - Kasko Base; - Collisione Base; - Protezione Franchigia; - RESTART (Estensione di garanzia) L'Adesione alla garanzia Protezione Franchigia comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la seguente prestazione assicurativa fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): fattura rimborsata. L'Adesione alla polizza Assicurazione Furto Finanziato, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere le seguenti prestazioni assicurative fornite da - Europ Assistance Italia S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): soccorso stradale; autovettura in sostituzione; recupero del veicolo riparato; rimpatrio del veicolo dall'estero. - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (fermi i limiti e le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): Mobilità.	! Garanzia atti vandalici/eventi sociopolitici: non sono coperti gli atti vandalici non perpetrati da ignoti. Sono altresì esclusi i danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione; ! Garanzia Cristalli: sono esclusi i danni derivanti da atti vandalici o calamità naturali. La garanzia non copre altresì gli specchietti retrovisori. ! In ogni caso, la Società, in caso di fermo amministrativo, non indennizza i danni derivanti da sinistro. ! Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Indennizzo/Risarcimento, franchigie (intendendosi per franchigia, la parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario) e scoperti (intendendosi per scoperto, la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro), che variano a seconda della prestazione attivata. ! Kasko Finanziaria: tale garanzia è valida a condizione che il Cliente /Utilizzatore, alla data del sinistro, abbia effettuato tutti i pagamenti verso la Società Finanziaria contraente di polizza. Inoltre, tale garanzia è operante a condizione che non sia riconoscibile responsabilità di Terzi nella causazione del danno Kasko. ! Relativamente alla garanzia "Merce Trasportata" sono esclusi dalla prestazione: - I veicoli intestati a società la cui attività sia riconducibile alla professione di corriere. - Il trasporto di merci altamente esplosive; - Il trasporto di gasolio/petrolio; - Il trasporto di prodotti chimici o gas combustibile Le informazioni dettagliate sui limiti di indennizzo/risarcimento, le franchigie e gli scoperti sono contenute in altri documenti.
---	--



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi:

- ✓ sul territorio della Repubblica Italiana;
- ✓ nella Città del Vaticano;
- ✓ nella Repubblica di San Marino;
- ✓ in altri Stati dell'Unione Europea;
- ✓ in Norvegia;
- ✓ in Islanda;

- ✓ nel Liechtenstein;
- ✓ in Serbia;
- ✓ in Croazia;
- ✓ nel Principato di Monaco;
- ✓ in Svizzera;
- ✓ in Andorra;
- ✓ in tutti i paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

Con riferimento all'estensione territoriale delle prestazioni assicurative aggiuntive di cui alle polizze Nobis e Europ Assistance si rinvia alle informazioni contrattuali complete fornite nelle rispettive condizioni di assicurazione.



Che obblighi ho?

- Il Contraente o l'Assicurato non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
- Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile;
- L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza o della sede legale del proprietario del veicolo eventualmente intervenuto in corso di contratto;
- L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia ed in particolare dovrà: a) darne avviso all' Assistenza Clienti della Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe SE e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza; b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe SE.



Quando e come devo pagare?

Il Premio per ciascuna copertura attivata è corrisposto dal Contraente/Assicurato in forma unica ed anticipata. Non è prevista alcuna forma di frazionamento del pagamento del premio. Il pagamento del Premio del presente contratto avviene mediante inserimento dello stesso Premio all'interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A. I costi a carico del Contraente e del debitore/assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Contratto di Assicurazione e terminerà alle ore 24:00 della data indicata quale scadenza contrattuale. **Il Contratto assicurativo proposto è con formula "senza tacito rinnovo"; pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta.** L'assicurato, entro 30 giorni dalla scadenza, può tuttavia richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.

Assicurazione Ramo Danni

MS&AD**Aioi Nissay Dowa Europe**

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l'Italia

Prodotto: Assicurazione Furto Finanziato

Toyota Assicurazioni

dedicato ai sottoscrittori di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A

Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 19 Novembre 2020

il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, sede secondaria per l'Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 0662292910; sito internet: www.aioinissaydowa.it; e-mail clienti@aioinissaydowa.eu; PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del "Gruppo Toyota", fa parte di MS&AD Insurance Group.

Sede legale: 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Sennengerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Recapito telefonico: 0662292910

Indirizzo internet: www.aioinissaydowa.it

E-mail: clienti@aioinissaydowa.eu

PEC: aioinissaydowaitaly@legalmail.it

Indirizzo sede secondaria per l'Italia: Via Kiiciro Toyoda 2, CAP 00148 - Roma

Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio: Prot. N. 19-07-001802 del 26/03/2007

Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158

La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances ("CAA")

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Le informazioni patrimoniali sono relative all'ultimo bilancio approvato a Londra di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Lussemburgo e sono espresse in sterline ed (in euro):

- Capitale Sociale: £ 39.782.000 (euro 44.816.000)
- Patrimonio Netto: £ 175.340.000 (euro 197.528.000)
- Riserve Patrimoniali £ 135.558.000 (euro 152.712.000)

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE www.aioinissaydowa.it

Requisito patrimoniale di solvibilità: (SCR) £ 102.824.000 (euro 116.272.000)

Requisito patrimoniale minimo: (MCR) £ 43.087.000 (euro 48.722.000)

Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: £ 290.067.000 (euro 328.005.000)

Valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) SCR di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 282%

Valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) MCR di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 673%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla garanzia "FURTO": la garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica.

Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi.

Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, pena l'inoperatività della copertura.

La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.

L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo preclude l'operatività della presente garanzia. L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunamente ricodificato.

Con riferimento alla garanzia "Merce trasportata" non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

Con riferimento alla garanzia assicurativa "Fattura rimborsata" – abbinata alla garanzia protezione franchigia - prestata da **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** si precisa quanto segue: la Compagnia indennizza, in caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo, l'importo della **fattura di spese sostenute dal proprietario del veicolo per riparazioni, acquisto ricambi o tagliandi e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati** al suddetto veicolo, **presso la Rete Autorizzata Toyota**, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina.

La garanzia è valida a condizione che: - sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato; - non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro; - risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro delle fatture emesse.

L'Adesione alla polizza Assicurazione Furto Finanziato, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere le seguenti prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate nelle condizioni di assicurazione): soccorso stradale; autovettura in sostituzione; recupero del veicolo riparato; rimpatrio del veicolo dall'estero. **Con riferimento alle prestazioni assicurative fornite da Europe Assistance Italia S.p.A.** si precisa, per ciascuna garanzia, quanto segue:

- 1) **soccorso stradale:** qualora il veicolo a seguito di un incidente, un incendio, un furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa di Europe Assistance (composta da responsabili, personale - medici, tecnici e operatori - attrezzature e presidi) invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto: - della rete di assistenza Toyota competente per marchio per i veicoli di marca Toyota Lexus; - della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca; - oppure fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso, al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio;
- 2) **autovettura in sostituzione:** qualora il veicolo rimanga immobilizzato per incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata o in caso di furto totale, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione;
- 3) **recupero del veicolo riparato (prestazione fornita ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato):** qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa di Europ Assistance prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato;
- 4) **rimpatrio del veicolo dall'estero (prestazione fornita solo all'Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi):** qualora il veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all'Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell'Ordine, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo presso: - la rete assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus; - la rete assistenza Toyota per i veicoli multimarca.

L'Adesione alla polizza Assicurazione Furto Finanziato, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la **garanzia assicurativa "Mobilità" – abbinata alle garanzie accessorie** - prestata da **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** La Compagnia, in caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, procede al rimborso delle seguenti spese;

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Con riferimento alla garanzia assicurativa "Kasko Finanziaria" La Compagnia si sostituisce al Cliente nel rimborso delle spese relative al debito residuo nei confronti della Toyota Financial Services Italia S.p.A in caso di Kasko Totale (danno uguale o superiore al 75% del Valore Assicurato del veicolo). Il Valore Assicurato della garanzia Kasko Finanziaria è pari all'ammontare del Finanziamento erogato dalla Società Finanziaria per l'acquisto od il leasing dell'autoveicolo al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'indennizzo in caso di sinistro sarà pari all'importo dovuto dall'Assicurato calcolato nel conteggio di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o del conteggio di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria in caso di leasing alla data del sinistro.

Tale garanzia è valida a condizione che il Cliente /Utilizzatore, alla data del sinistro, abbia effettuato tutti i pagamenti verso la Società Finanziaria contraente di polizza. Altresì tale garanzia è operante a condizione che non sia riconoscibile responsabilità di Terzi nella causazione del danno Kasko.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SAFETY SENSE:	Per le vetture Nuove Toyota e Lexus dotate di dispositivo di sicurezza Safety Sense, regolarmente richiamato in polizza, la Compagnia riconosce uno sconto pari al 10% sul premio calcolato per l'acquisto delle garanzie della famiglia Kasko (Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base). Nel caso in cui lo stesso sconto venisse applicato in assenza del suddetto dispositivo, la Compagnia si riserva - in caso di sinistro - il diritto di applicare uno scoperto del 10% (pari allo sconto applicato) che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE	La Società nell'ambito della garanzia furto applica uno sconto del 20% sul premio imponibile nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare che corrisponda alle seguenti caratteristiche: regolarmente collegato ad una Centrale Operativa 24,00 h su 24,00 h, costantemente gestito dalla stessa, attivazione della Centrale operativa in caso di spostamento della vettura e che la stessa Centrale sia in grado di fornire riscontro mediante tracciato in caso di Furto del Veicolo. Per il localizzatore wireless Lo Jack e il Car Tracking System, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa. I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<u>Garanzie accessorie abbinabili al pacchetto blu e valide solo se espressamente richiamate</u>	
A) Kasko Premium	La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
B) Collisione Premium	La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, durante la circolazione, con veicolo identificato, mediante un elemento probatorio.
C) Kasko Base	La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
D) Collisione Base	La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso.
E) Protezione Franchigia	In caso di sinistro dovuto ad Atti Vandalici, Eventi Naturali o Furto Parziale, esclusivamente per le riparazioni effettuate presso un Organizzato, la Compagnia rimborsa limitatamente ai veicoli del Brand Toyota e Lexus di prima immatricolazione, la franchigia/ minimo di scoperto addebitabili al Cliente. L'adesione alla garanzia Protezione Franchigia comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la seguente prestazione assicurativa fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: fattura rimborsata (in caso di furto totale o di rapina, senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al suddetto veicolo, presso la Rete Autorizzata Toyota, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina l'Impresa indennizza il relativo importo).
Estensione di garanzia RESTART	Con l'estensione di garanzia RESTART, la Compagnia risarcirà all'Assicurato/Locatario la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo oggetto di furto totale o incendio totale e l'importo indennizzato. La garanzia RESTART è un'estensione accessoria alla copertura Furto e Incendio (non causato da atti vandalici o eventi sociopolitici) ed è esclusivamente rivolta all'Assicurato/Locatario che abbia sottoscritto il Pacchetto Blu e che proceda al rimpiazzo con una nuova vettura Toyota. L'Assicurato/Locatario, subito il furto totale o l'incendio totale con conseguente radiazione dal P.R.A., dichiara e documenta la propria scelta di riacquistare una vettura presso il Concessionario Organizzato di valore pari o superiore a quello di acquisto della vettura oggetto di furto totale o incendio totale. Tale estensione di garanzia può essere sottoscritta solo per autovetture nuove di prima immatricolazione che non abbiano subito dei passaggi di proprietà prima della sottoscrizione della polizza. L'Assicurato/Locatario ha la facoltà di scegliere il limite massimo di risarcimento dichiarando, al momento di sottoscrizione della polizza, una tra le seguenti opzioni: Euro 10.000,00 (10K) o Euro 20.000,00 (20K).

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni con riferimento alle garanzie afferenti al Pacchetto Verde, al Pacchetto Blu, e alla Kasko Finanziaria. Le garanzie accessorie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base, abbinabili al Pacchetto Blu, non sono operanti per i Veicoli che abbiano superato i 5 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione dei Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing, fino alla scadenza del contratto stesso. Inoltre, le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base, nonché la garanzia Protezione Franchigia, non sono operanti per le autovetture adibite a scuola guida. Con riferimento alle

prestazioni assicurative fornite da **Europ Assistance Italia S.p.A** sono esclusi dalla garanzia i veicoli: - adibiti a trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze; - esportati e reimmatricolati all'estero; - venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.



Ci sono limiti di copertura?

Relativamente alle sole garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base o Collisione Base, la Società, oltre quanto elencato nel DIP Danni, non indennizza i danni:

- Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 seguenti del Codice della Strada;
- Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- Cagionati da cose od animali trasportati sul e/o nel veicolo;
- Cagionati da operazioni di carico e scarico;
- Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- Causati da Atto Vandalico qualora insistente su ricambi già interessati da danni riconducibili ad altri eventi e/o altre garanzie;
- Causati da Cose trasportate dal vento se non in concomitanza di Trombe d'Aria, Uragani, Vento di portata eccezionale come da Glossario.

ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA RESTART

L'estensione di garanzia RESTART non trova applicazione:

a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;

b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota adibiti a taxi) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;

c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non derivante da Furto o Incendio;

d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;

e) direttamente o indirettamente causate od enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare;

f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente nella stipula della Garanzia Primaria o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù della presente copertura assicurativa;

g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;

h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall'indennizzo della Garanzia Primaria;

i) se il sinistro è coperto da un'altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;

l) per tutti i veicoli con più di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione;

m) se la Perdita Totale derivi da Incendio causato da atti vandalici o eventi sociopolitici.

ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA "Merce Trasportata"

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 3.000,00 il valore della merce trasportata all'interno del veicolo.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA "FATTURA RIMBORSATA" prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.:

L'impresa non indennizza i sinistri causati da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- Colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi.

LIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA "MOBILITÀ" – abbinata alle garanzie accessorie - prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza e purché il sinistro sia denunciato entro 90 giorni dalla prima spesa sostenuta, di cui si chiede il rimborso.

La Compagnia corrisponde l'importo massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa. Inoltre, con specifico riferimento alle singole spese, gli importi sono riconosciuti con le seguenti limitazioni.

- **Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista** sostenute e documentate: è previsto un massimale giornaliero di € 35,00.

- **Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura:** è riconosciuto pro rata temporis, per il periodo di mancato utilizzo.
- **Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto:** è riconosciuto purché le spese siano sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo e per un massimo di € 500,00.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE fornite da Europ Assistance Italia S.p.A:

- 1) **Soccorso stradale.** Sono esclusi dalla prestazione: - il costo degli eventuali pezzi di ricambio; - il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/carrozzeria di destinazione; - le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada); - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- 2) **Autovettura in sostituzione.** Sono esclusi dalla prestazione: - i casi di immobilizzo del rimorchio; - i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti ecc.- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato; - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europe Assistance; - la penalità risarcitoria danni e furto; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
- 3) **Reimpatrio del veicolo all'estero.** Sono esclusi dalla prestazione - il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell'evento; - il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati. La prestazione non è altresì operante: - in caso di furto quando non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali; - ove il danno permetta al veicolo di continuare il viaggio; - ove il ritrovamento avvenga in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.

Tutte le prestazioni assicurative fornite da Europe Assistance Italia S.p.A. non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) Partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) Dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- f) Tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- g) Conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito il cui link è inserito nelle condizioni di assicurazione Europe Assistance che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Per le garanzie incluse nei Pacchetti Verde e Blu e ove presenti per le garanzie Kasko Premium e Collisione Premium, sono presenti le seguenti limitazioni:

Danno totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto **ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza BA – BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT – TA - RC** per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 15%**; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno **scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza di BA - BR - CE – FG – LE - NA - SA - AV - CT – TA –RC** per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 25%**; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzatore

a) Garanzie Furto e Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una **franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00.**

b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 10% con un minimo di Euro 200,00.**

c) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 5% con il minimo di Euro 300,00.** Relativamente ai **Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili:** la liquidazione di danni verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00.**

d) Esclusivamente per i Brand di Lusso la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno **scoperto del 10%, con**

un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

e) **Esclusivamente per il Brand Lexus** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 400,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

f) **Garanzia Cristalli Premium:** la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed **esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00.** Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata

a) **Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00.

b) **Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 600,00. Relativamente ai **Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.

c) **Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

d) **Garanzia Cristalli Premium :** la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed **esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00.**

Nel caso in cui l'assicurato non abbia intenzione di riparare il veicolo, si precisa che l'assenza di riparazione è equiparata alla riparazione presso un non organizzato, e pertanto saranno applicate le stesse limitazioni.

Garanzie: Kasko Base e Collisione Base

a) **Riparazioni effettuate presso un organizzato:** applicazione della franchigia di Euro 300,00.

b) **Riparazioni non effettuate presso un organizzato:** applicazione della franchigia di Euro 600,00.

Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risultati quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.

Scoperti e franchigie: Condizioni Specifiche Autotassametri Brand Toyota

Relativamente agli specifici modelli Toyota ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:

Danno Totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzato

a) **Garanzie Furto e Incendio, Kasko Premium:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00.

b) **Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 750,00.

c) **Garanzia Collisione Premium:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750,00.

Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzato

1) **Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali e Kasko Premium:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00.

2) **Garanzia Collisione Premium:** la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00.

Estensione analogica

Resta inteso che, ai modelli Toyota uso Taxi, si applicano le seguenti limitazioni (già sopra descritte) e precisamente:

- **Garanzia Cristalli Premium (per danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato):** la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia;
 - **Garanzia Cristalli Premium (per danno parziale con riparazione NON effettuata presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata):** la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia;
 - **Garanzie: Kasko Base e Collisione Base**
 - a) **Riparazioni effettuate presso un organizzato:** applicazione della franchigia di Euro 300,00.
 - b) **Riparazioni non effettuate presso un organizzato:** applicazione della franchigia di Euro 600,00.
- Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75%

del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.

VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto disposto dall'opzione con sconto sopra descritta e/o il mancato inserimento, da parte dell'Assicurato o chi per esso, dell'impianto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito, ovvero il mancato funzionamento dell'antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 30%, (ridotto al 10% in caso di Car Tracking System non operante), che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

Gli scoperti di cui sopra troveranno applicazione in caso di mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla "Centrale Operativa Lo Jack" da parte dell'Assicurato.

La Compagnia si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dell'Assicurato, salvo nei seguenti casi:

- 1) se, all'esito del pagamento dell'indennizzo, emerge che il danno causato al veicolo rientri nei casi di esclusione della copertura;
- 2) recupero del veicolo rubato dopo che sia già stato liquidato l'indennizzo.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, qualora non dovessero essere rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento, la copertura non sarà operante e la Compagnia si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà:

a) darne avviso all' Assistenza Clienti della Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE:

al numero 0662292910;

tramite fax: 0656561490;

indirizzo e-mail: sinistri@aioinissaydowa.eu

e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria. Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l'istruttoria o con la reiezione della pratica.

b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo.

c) esclusivamente per la garanzia "Merce Trasportata" L'Assicurato dovrà consegnare il documento di trasporto (DDT) o documentazione attestante l'allestimento del veicolo come officina mobile.

Con riferimento alla prestazione assicurativa Fattura Rimborsata fornita da **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni.

Con riferimento alla garanzia Mobilità, il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato, della quale è richiesto il rimborso.

Con riferimento alle prestazioni ramo assistenza fornite da **Europee Assistance Italia S.p.A.** in caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa della Compagnia.

Assistenza diretta/in convenzione:

Enti/strutture convenzionate con la Compagnia forniscono prestazioni di assistenza diretta all'assicurato.

Gestione da parte di altre imprese:

I sinistri afferenti alla prestazioni assicurativa "fattura rimborsata" sono gestiti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Europee Assistance Italia s.p.a. gestisce i sinistri afferenti alle seguenti prestazioni assicurative: soccorso stradale, autovettura in sostituzione, recupero del veicolo riparato, rimpatrio del veicolo dall'estero.

Prescrizione:

	I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Società provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge nei seguenti casi: 1) In caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato, ove il Contraente/Assicurato/Interessato richieda l'annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché l'interessato consegni copia del Certificato di Decesso; 2) Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso ovvero la certificazione di vendita da privato a Concessionario (cosiddetta "Minivoltura"). Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, salvo che la Compagnia abbia indicato una diversa modalità di rimborso; 3) In caso di distruzione o demolizione o esportazione la Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, salvo che la Compagnia abbia indicato una diversa modalità di rimborso; 4) In caso di Risoluzione Anticipata del Contratto di Finanziamento/Locazione, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte. Il Contraente di polizza ha la facoltà di scegliere le seguenti modalità di rimborso: 1) il rimborso potrà inserito all'interno del conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria; oppure 2) potrà essere corrisposto direttamente dalla Compagnia previa consegna della certificazione attestante l'estinzione/riscatto anticipato: Bonifico a favore di TFSI e Conteggio di estinzione. La copertura assicurativa cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento/locazione; 5) In caso di danno totale del veicolo assicurato, la Compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa alla garanzia colpita da evento dannoso in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto; 6) In caso di recesso esercitato dalla Compagnia dopo un sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso; 7) In caso di variazione della residenza del proprietario del veicolo la Compagnia si riserva di procedere ad eventuale rimborso di parte del premio al fine di adeguarlo alla sua nuova residenza.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia.

Risoluzione	Il contraente ha diritto a risolvere il contratto in caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato, di vendita del veicolo assicurato, di distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/locazione, danno totale del veicolo e recesso per sinistro.
--------------------	--

	A chi è rivolto questo prodotto?
Persone fisiche e persone giuridiche che sottoscrivono un contratto di finanziamento o locazione finanziaria con Toyota Financial Services Italia S.p.A.	

	Quali costi devo sostenere
La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 20,15% (euro 442,00) del premio di polizza, al netto delle imposte.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per qualsiasi reclamo inerente il contratto stipulato con "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", sede secondaria italiana - in Via Kiicro Toyoda 2, 00148 Roma contattando: Ufficio "Assistenza Clienti" via fax al numero +390645411996 oppure via e-mail all'indirizzo: reclami@aioinissaydowa.eu. La funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A o la gestione dei sinistri da parte della Compagnia devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., UFFICIO RECLAMI, Via Lanzo, 29 10071 – Borgaro Torinese (TO) – Tel: 011 4518744 Fax: 011 4518730 E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Europe Assistance Italia S.p.A. o la gestione dei sinistri da parte della Compagnia devono essere inoltrati per iscritto a: Europe Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.Europeassistance.it – e-mail: ufficio.reclami@Europeassistance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it I reclami di competenza IVASS riguardanti il contratto stipulato con "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances ("CAA") con sede in: 7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.Europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

AVVERTENZE

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di Assicurazione Ramo Danni

Assicurazione Furto Finanziato

dedicato ai sottoscrittori di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A

Data ultimo aggiornamento: Edizione n.18 del 19/11/2020



Condizioni di Assicurazione

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.

Indice delle Condizioni di Assicurazione

GLOSSARIO	Pag.4
------------------	-------

SEZIONE I – NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1.1	Durata	Pag.6
1.2	Pagamento del premio	Pag.6
1.3	Imposte e tasse	Pag.6
1.4	Clausola di intermediazione	Pag.6
1.5	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag.6
1.6	Aggravamento del rischio	Pag.6
1.7	Diritto di ripensamento	Pag.6
1.8	Modifiche dell'assicurazione	Pag.6
1.9	Variazione della residenza del proprietario del veicolo	Pag.6
1.10	Estensione territoriale	Pag.6
1.11	Recesso in caso di sinistro	Pag.6
1.12	Rinvio alle norme di legge	Pag.6
1.13	Risoluzione anticipata del contratto	Pag.6
1.13.1	Trasferimento di proprietà del veicolo	Pag.7
1.13.2	Risoluzione del contratto a seguito di danno totale	Pag.7
1.14	Modalità di rimborso	Pag.7
1.15	Divieto di cessione del credito e facoltà di delega del pagamento	Pag.7
1.16	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	Pag.7
1.17	Legge applicabile al contratto e foro competente	Pag.7
1.18	Rivalse	Pag.7
1.19	Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza	Pag.7

SEZIONE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE

CAPITOLO I: GARANZIE BASE

1.1	PACCHETTO VERDE: Garanzie incluse	Pag.8
1.2	PACCHETTO BLU: Garanzie incluse	Pag.8
1.3	KASKO FINANZIARIA	Pag.9

CAPITOLO II: GARANZIE ACCESSORIE

2.1	GARANZIA "RESTART" accessoria alla copertura Furto e Incendio	Pag.9
2.1.1	Condizioni particolari relative all'estensione di garanzia "RESTART"	Pag.9
2.2	GARANZIE ACCESSORIE abbinabili al PACCHETTO BLU	Pag.10

CAPITOLO III: OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

3.1	Veicoli muniti di impianto satellitare	Pag.10
3.2	Dispositivo di sicurezza <i>Safety Sense</i>	Pag.10

CAPITOLO IV: ESCLUSIONI

4.1	ESCLUSIONI applicabili a TUTTE LE GARANZIE	Pag.11
4.2	ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE ACCESSORIE abbinabili al PACCHETTO BLU	Pag.11

4.3	ESCLUSIONI relative all'ESTENSIONE DI GARANZIA "RESTART"	Pag.11
-----	--	--------

CAPITOLO V: SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

5.1	Danno totale e conseguente rimpiazzo	Pag.11
5.2	Danno totale senza rimpiazzo	Pag.12
5.3	Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	Pag.12
5.4	Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore ovvero riparazione non effettuata	Pag.12
5.5	Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione	Pag.12
5.6	Garanzie Kasko Base e Collisione Base	Pag.12
5.7	Danno parziale senza riparazione	Pag.12
5.8	Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo	Pag.12
5.9	Integrazione Premio per reintegro valore assicurato	Pag.13
5.10	Autotassametri Brand Toyota	Pag.13
5.10.1	Danno totale e conseguente rimpiazzo	Pag.13
5.10.2	Danno totale senza rimpiazzo	Pag.13
5.10.3	Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore	Pag.13
5.10.4	Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore	Pag.13
5.10.5	Estensione analogica	Pag.13

SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO**CAPITOLO I: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

1.1	Obblighi in caso di sinistro	Pag.13
1.2	Procedura per la valutazione del danno	Pag.14
1.3	Determinazione del danno	Pag.14
1.3.1	Danno totale con o senza rimpiazzo	Pag.14
1.3.2	Danno parziale	Pag.14
1.4	Procedura per la liquidazione del danno	Pag.14
1.4.1	Danno totale con rimpiazzo	Pag.14
1.4.2	Danno totale senza rimpiazzo	Pag.14
1.4.3	Danno parziale – Riparazioni presso un organizzatore	Pag.14
1.4.4	Danno parziale – Riparazioni presso altre officine	Pag.15
1.5	Liquidazione del danno - Regola Proporzionale	Pag.15
1.6	Obbligo di Conservazione delle tracce del sinistro	Pag.15
1.7	Recupero del veicolo rubato	Pag.15
1.8	Rottami	Pag.15

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

ALLUVIONE

Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

ANNO

Si intende per Anno Assicurativo quello decorrente dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento denominato "Conferma di Attivazione Copertura I/F", con scadenza alle ore 24:00 dell'ultimo giorno della durata indicata ed espressa in anni nel suddetto documento.

ASSICURATO / CLIENTE

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

E' da intendersi quale Assicurato anche il Locatario nel caso in cui si fosse in presenza di un contratto di locazione finanziaria, ovvero di contratto di leasing.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di assicurazione.

BRAND DI LUSSO

Veicoli appartenenti ai marchi Mercedes, Audi, BMW, Jeep, Land Rover, Hummer.

COMPAGNIA

V. Società.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula il Contratto assicurativo.

CONTRATTO

V. Assicurazione.

CONTRATTO DI LEASING

E' il contratto di finanziamento con cui una società finanziaria (società di leasing) acquista, per conto dell'utilizzatore, un bene e lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico, consentendogli di avere la disponibilità del bene, per un certo periodo di tempo, verso il corrispettivo di un canone periodico.

DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato del veicolo.

DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto all'usura, stato di conservazione o manutenzione.

DEPREZZAMENTO

Svalutazione del bene in proporzione alla vetustà dello stesso.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario.

FURTO

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini della

garanzia di cui alle condizioni di assicurazione, rileva soltanto il furto con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e di sicurezza della centralina di avviamento.

GARANZIA PRIMARIA

Garanzia Furto e Incendio venduta dalla Compagnia Assicurativa.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto del veicolo.

IMPORTO EROGATO

Si intende l'importo erogato dalla Società Finanziaria per l'acquisto od il leasing dell'autoveicolo al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

KASKO FINANZIARIA TOTALE

Danno uguale o superiore al Valore Assicurato decurtato di un deprezzamento come al punto 1.3.1 sub (a) della Sez. III, Cap. I, derivante da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

KASKO PREMIUM

Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi.

LOCATARIO O UTILIZZATORE

L'utilizzatore di un veicolo oggetto di un contratto di locazione finanziaria, ovvero di contratto di leasing.

LIQUIDAZIONE

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo eventualmente dovuto a tale titolo.

MANOVRA

Per i danni subiti dal veicolo riconducibili alla garanzia Kasko Premium, e Kasko Base sarà applicata una franchigia per ogni manovra tecnicamente riconosciuta come autonoma nella causazione del danno.

MAREGGIATA

Forte moto ondoso causato da vento di portata eccezionale che si abbatte sulle coste con onde lunghe e violente.

MINIMO DI SCOPERTO

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione di uno scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

ORGANIZZATO

Concessionaria, o Centro di Assistenza Autorizzato da Toyota Motor Italia S.p.A., la cui autorizzazione risulti sul sito <https://www.toyota.it/> al momento della denuncia del sinistro.

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITA TOTALE

Evento che si concretizza quando il veicolo viene rubato e non ritrovato, o la cui riparazione a seguito di un danno da incendio venga equiparata a danno totale come da condizioni contenute nella sezione Incendio e Furto.

PERIODO DI ASSICURAZIONE (riferito esclusivamente all'estensione di garanzia RESTART)

Relativamente a ciascun veicolo assicurato, il periodo compreso tra la data di decorrenza della Garanzia Primaria e la prima delle seguenti date: la data di scadenza della garanzia primaria;

- ovvero la data nella quale il veicolo compie 60 mesi;
- ovvero la data in cui il veicolo viene venduto o ceduto ad un nuovo proprietario.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.

PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)

Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'interessatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RADIAZIONE/ DEMOLIZIONE

Distruzione del veicolo mediante rottamazione e contestuale cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

RAPINA

Reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

RIMPIAZZO

In caso di veicolo nuovo: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.

In caso di veicolo usato: sostituzione – a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo di fabbrica od usato dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.

ROTTAME

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOCIETÀ

La Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana di Roma, c.a.p. 00148, Via Kiiciro Toyoda 2.

SOCIETÀ' DI LEASING

La società finanziaria che acquista per conto dell'utilizzatore un bene e lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico.

SOCIETÀ FINANZIARIA

Toyota Financial Services Italia S.p.A., con uffici siti in Roma, Via Kiiciro Toyoda, 2.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per la promozione e il collocamento a distanza di contratti assicurativi.

TROMBA D'ARIA

Violento vortice d'aria, che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il suolo rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.

URAGANO

Vento di portata eccezionale corrispondente al dodicesimo grado della Scala di Beaufort rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento con velocità pari o superiore ai 118 KM/h.

VALORE A NUOVO

È il prezzo di listino a nuovo, chiavi in mano, del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

VALORE ASSICURATO

È il valore dichiarato in polizza, come meglio precisato al preambolo "VALORE ASSICURATO" del Capitolo I "Garanzie Base" - SEZIONE II delle Condizioni di Assicurazione.

VALORE COMMERCIALE

È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax Giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.

VEICOLO

Il veicolo a motore oggetto di Assicurazione.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, tra i quali gli antifurti satellitari e gli apparecchi audiofonovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto e nei limiti di cui all'art. 3.1 del Capitolo III "Opzioni con riduzione del premio", Sezione II, delle Condizioni di Assicurazione.

VEICOLO NUOVO

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni.

VEICOLO USATO

Veicolo immatricolato da più di 365 giorni.

VENTO DI PORTATA ECCEZIONALE

Vento forte di intensità pari o superiore agli 80 KM/H rilevato dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento.

SEZIONE I - NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**1.1 DURATA**

La polizza decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Contratto di Assicurazione e terminerà alle ore 24:00 della data indicata quale scadenza contrattuale.

Il Contratto assicurativo proposto è con formula "senza tacito rinnovo"; pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo. Tuttavia, è possibile per l'assicurato, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio per ciascuna copertura attivata è corrisposto dal Contraente/Assicurato in forma unica ed anticipata.

Non è prevista alcuna forma di frazionamento del pagamento del premio.

Il pagamento del Premio del presente contratto avviene mediante inserimento dello stesso Premio all'interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A.

I costi a carico del Contraente e del debitore/assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento.

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 20,15% (euro 442,00) del premio di polizza, al netto delle imposte.

1.3 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se anticipati dalla Compagnia all'Erario.

Il premio del contratto di assicurazione è soggetto all'imposta del 12,50% per Furto e Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Cristalli Premium, Garanzie Speciali, Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base, Kasko Finanziaria, Protezione Franchigia e per l'estensione di garanzia RESTART oltre Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura nella misura dell'1%.

1.4 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE, intermediario assicurativo estero, operante in Italia a regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) degli intermediari UE con il n° UE00010813 (di seguito "TIM").

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di **ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia assicurativa "Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE", sede secondaria italiana - Via Kiiciro Toyota 2, 00148 Roma (Italia).

1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla polizza devono essere comunicate e comprovate per iscritto.

1.9 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. **L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra eventualmente intervenuto in corso di contratto. La Compagnia si riserva di procedere ad eventuale richiesta di reintegro premio o rimborso di parte dello stesso direttamente all'Assicurato, al fine di adeguarlo alla sua nuova residenza.**

Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

1.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i paesi facenti parte del sistema della Carta Verde (confrontare successive modifiche e integrazioni al seguente link <http://www.ucimi.it/cartaverde.asp>).

1.11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

1.13 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di Risoluzione Anticipata del Contratto di Finanziamento/Locazione, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte. Il Contraente di polizza ha la facoltà di scegliere le seguenti modalità di rimborso:

- 1) il rimborso potrà inserito all'interno del conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria; oppure
- 2) potrà essere corrisposto direttamente dalla Compagnia previa consegna della certificazione attestante

l'estinzione/riscatto anticipato: Bonifico a favore di TFSI e Conteggio di estinzione.

La copertura assicurativa cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento/locazione. Resta tuttavia ferma la facoltà per il Contraente/Assicurato, previa accettazione da parte della Compagnia, di mantenere il Contratto di Assicurazione in essere anche a fronte dell'avvenuta estinzione anticipata del Finanziamento/locazione e quindi, in formulazione disgiunta dal Contratto di Finanziamento/locazione, nonché di designare un nuovo beneficiario.

1.13.1 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato, il Contraente/Assicurato/Interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia. Nel caso in cui sia richiesto l'annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché l'interessato consegni copia del Certificato di Decesso.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia.

In particolare:

A) Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso ovvero la certificazione di vendita da privato a Concessionario (cosiddetta "Minivoltura").

Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, salvo che la Compagnia abbia indicato una diversa modalità di rimborso. La copertura assicurativa pertanto cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento, salvo diversa volontà espressa dal Contraente/Assicurato anche in merito alla designazione di un nuovo beneficiario e previa accettazione da parte della Compagnia.

B) In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, salvo che la Compagnia abbia indicato una diversa modalità di rimborso. La copertura assicurativa, pertanto, cesserà dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto di finanziamento, salvo diversa volontà espressa dal Contraente/Assicurato anche in merito alla designazione di un nuovo beneficiario e previa accettazione da parte della Compagnia.

1.13.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI DANNO TOTALE

In caso di danno totale del veicolo assicurato il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Compagnia secondo quanto disposto dalla Sezione III articolo 1.1 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO".

Relativamente alla Garanzia Primaria il Contratto è risolto in automatico a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità ed indipendentemente dalla avvenuta liquidazione. Per le restanti garanzie il Contratto si

intende risolto a far data da quanto riportato sul certificato di avvenuta rottamazione. La Compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa alla garanzia colpita da evento dannoso in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto.

1.14 MODALITÀ DI RIMBORSO

Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario. L'erogazione dell'importo a rimborso avverrà entro 60 giorni lavorativi.

1.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, a meno che l'Assicuratore non abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso s'intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito inoltri alla Compagnia apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo andie-contattaci@aioinissaydowa.eu.

1.16 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).

1.17 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Compagnia e l'Assicurato, relativa all'Assicurazione, ivi comprese la sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

1.18 RIVALSE

La Compagnia si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso, la rivalsa non viene esercitata nei confronti dell'Assicurato, salvo quanto previsto al Capitolo IV "Esclusioni", Sezione II, delle Condizioni di Assicurazione - qualora, dopo il pagamento di un sinistro, emergessero elementi non conosciuti e sottaciuti dall'Assicurato che si riconducano alle stesse Esclusioni - e all'art. 1.7 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO", del Capitolo I, Sezione III, delle Condizioni di Assicurazione.

1.19 VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Gli intermediari/distributori incaricati dalla Compagnia utilizzano anche tecniche di comunicazione a distanza, contattando i Clienti tramite telefonia vocale, sms, internet app, posta tradizionale e posta elettronica, al fine di promuovere e collocare contratti di assicurazione ed i loro possibili rinnovi.

Il distributore utilizza / utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza solo previo consenso espresso dal Cliente / potenziale Contraente, salvo il caso in cui questi abbia fornito in precedenza i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione della Compagnia.

Il Contraente può, in caso di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, richiedere di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo dell'ufficio dedicato, e potrà in ogni momento e senza oneri esercitare il diritto di opporsi all'utilizzo della comunicazione commerciale con tecniche di comunicazione a distanza ovvero revocare il consenso eventualmente già reso alle comunicazioni con le predette tecniche secondo le modalità indicate dal distributore/intermediario.

SEZIONE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE

CAPITOLO I: GARANZIE BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie base descritte di seguito, che siano espressamente richiamate in polizza.

I veicoli commerciali con portata a terra complessiva fino a 35 quintali sono assicurabili limitatamente ai modelli del Brand Toyota.

- VALORE ASSICURATO

Il Valore Assicurato deve corrispondere:

- **per i Veicoli Nuovi:** al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura compresi gli accessori/optional esplicitamente richiamati nella fattura di acquisto del veicolo, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure IVA esclusa se l'acquirente è in grado di recuperare detta imposta.

Resta inteso che, nel caso in cui il veicolo venga assicurato per il valore dell'imponibile della fattura (quindi IVA esclusa), l'indennizzo sarà commisurato al valore assicurato.

- **per i Veicoli Usati:** al prezzo di acquisto esposto nella fattura relativa alla compravendita del veicolo usato e riportato nell'eventuale contratto di finanziamento/locazione finanziaria, che non potrà in ogni caso superare del 20% il valore commerciale di riferimento indicato da "Quattroruote" – quotazioni usato – oppure, se non disponibile, da Eurotax Giallo.

1.1 PACCHETTO VERDE: Garanzie Incluse

A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni da ordinaria circolazione subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina e prima dell'eventuale ritrovamento (esclusi tutti i danni coperti dalle garanzie atti vandalici, calamità naturali o cristalli premium), compreso il tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi originali in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica.

Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi. Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia in busta chiusa tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, sia nella parte meccanica che nella parte elettronica, pena l'inoperatività della copertura.

La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.

L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo o eventuali anomalie riscontrate sulla codifica delle stesse preclude l'operatività della presente garanzia.

A tal fine l'Assicurato/Contraente prende atto che è facoltà della Compagnia effettuare accertamenti strumentali sulle chiavi restituite a seguito di furto.

L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunamente ricodificato.

Garanzia Merce trasportata

In abbinamento alla garanzia Furto, è offerta anche l'estensione "Merce Trasportata" operante solo per i veicoli commerciali Proace, Proace Verso e Hilux del brand Toyota.

La Compagnia, in presenza di comprovato Furto Totale del veicolo assicurato, rimborsa fino ad un massimo di Euro 3.000,00 il valore della merce trasportata all'interno del veicolo la cui presenza sia documentata come descritto nella Sezione III, Capitolo 1.1, lett. c.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura oggetto di assicurazione.

1.2 PACCHETTO BLU: Garanzie Incluse

Il presente pacchetto comprende, oltre alle garanzie di cui al precedente articolo 1.1 del Capitolo I "Garanzie Base", lettere

A) FURTO; e

B) INCENDIO,

anche le seguenti garanzie:

C) ATTI VANDALICI / EVENTI SOCIOPOLITICI

– Atti vandalici e dolosi in genere solo se perpetrati da ignoti e se diretti al veicolo assicurato, con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione;

– Tumulti popolari, scioperi, sommosse.

D) CALAMITA' NATURALI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine, trombe d'aria generate da venti di portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h, purché rilevati dalla centrale anemometrica dell'Aeronautica Militare più vicina al luogo di accadimento. Per i dettagli si rimanda al Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", Sezione II.

E) CRISTALLI PREMIUM

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali) delimitanti l'abitacolo del veicolo, con esclusione degli specchietti retrovisori. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, l'indennizzo non sarà superiore ad Euro 1100,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino ad Euro 25.000,00, e ad Euro 1.500,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore ad Euro 25.000,00.

Per i dettagli si rimanda al Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", Sezione II.

Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus il limite di indennizzo viene elevato ad Euro 2.500,00 per anno e per sinistro.

F) GARANZIE SPECIALI

Autorimessaggio e trasporto

In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

Spese per salvataggio, trasporto e ricovero

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 150,00 per anno e per sinistro le spese documentate sostenute dall'Assicurato ai fini di salvataggio, trasporto e ricovero per preservare il veicolo danneggiato a seguito di eventi diversi da Incendio, Furto e Rapina.

Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature (o di altri dispositivi di chiusura) con altre dello stesso tipo. Il rilascio di duplicati delle chiavi originarie del veicolo sottratte o smarrite può essere effettuato solo dalla casa produttrice. Le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio di duplicati da parte di soggetti non autorizzati dalla casa produttrice non sono coperte dalla presente assicurazione. Resta salvo quanto previsto per la garanzia Furto.

Garanzie spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in rimpiazzo di quello assicurato.

Garanzia tassa di proprietà

In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni

In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.

L'esborso massimo della Società per le Garanzie Speciali non potrà essere superiore ad Euro 516,00 complessivi per sinistro.

In abbinamento alla presente garanzia è offerta anche l'estensione "Mobilità" le cui caratteristiche di prodotto sono riportate nella sezione dedicata all'art 11 "Garanzie Previste: Mobilità" (pagina 4 di 6).

1.3 KASKO FINANZIARIA

Per le vetture Nuove Toyota e Lexus la Compagnia si sostituisce al Cliente / Assicurato nel rimborso delle spese relative all'importo totale da rimborsare alla Toyota Financial Services Italia S.p.A in caso di Kasko Finanziaria Totale (Danno uguale o superiore al Valore Assicurato decurtato di un deprezzamento come al punto 1.3.1 sub (a) della Sez. III, Cap. I, derivante da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione). Il Valore Assicurato della garanzia Kasko Finanziaria è pari all'ammontare dell'Importo Erogato dalla Società Finanziaria per l'acquisto od il leasing dell'autoveicolo al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'indennizzo in caso di sinistro sarà pari all'importo dovuto dall'Assicurato calcolato nel conteggio di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o nel conteggio di estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria in caso di leasing alla data del sinistro. La liquidazione non potrà superare in ogni caso il valore dell'Importo Erogato. Tale garanzia è operante a condizione che non sia riconoscibile responsabilità di Terzi nella causazione del danno Kasko

Tale garanzia è valida a condizione che il Cliente / Assicurato alla data del sinistro, abbia effettuato tutti i pagamenti verso la Società Finanziaria contraente di polizza.

CAPITOLO II: GARANZIE ACCESSORIE

2.1 GARANZIA "RESTART" ACCESSORIA ALLA COPERTURA FURTO E INCENDIO:

(previo pagamento di un premio aggiuntivo e abbinabile solo al pacchetto Blu)

La garanzia *RESTART* è una estensione accessoria alla copertura Furto e Incendio non causato da atti vandalici o eventi sociopolitici ed è **esclusivamente rivolta all'Assicurato/Locatario** che abbia sottoscritto il pacchetto Blu che comprende quale garanzia Primaria "Incendio e Furto".

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato/Locatario, subito il furto totale o l'incendio totale con conseguente radiazione dal P.R.A., dichiari e documenti la propria scelta di rimpiazzare acquistando una vettura presso il Concessionario Organizzato di valore pari o superiore a quello di acquisto della vettura oggetto di furto totale o incendio totale.

Tale estensione di garanzia può essere sottoscritta solo per autovetture nuove di prima immatricolazione che non abbiano subito dei passaggi di proprietà prima della sottoscrizione della polizza.

L'Assicurato/Locatario ha la facoltà di scegliere il limite massimo di risarcimento dichiarando, al momento di sottoscrizione della polizza, una tra le seguenti opzioni: Euro 10.000,00 (10K) o Euro 20.000,00 (20K).

a) OGGETTO DELL'ESTENSIONE DI GARANZIA

Con l'estensione di garanzia *RESTART*, la Compagnia **risarcirà all'Assicurato/Locatario la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo oggetto di furto totale o incendio totale e l'importo indennizzato, ai sensi del successivo sub b).**

b) DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di furto totale o incendio totale del veicolo con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, qualora l'Assicurato/Locatario manifesti e documenti la propria volontà di rimpiazzare il suddetto veicolo con uno nuovo acquistato in un Concessionario Organizzato, la Compagnia risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo (rilevabile dalla fattura di acquisto al netto delle spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi) e l'importo indennizzato per effetto della Garanzia Primaria, al netto di eventuali franchigie e scoperti.

Il limite massimo di risarcimento per l'estensione di garanzia *Restart* è di Euro 10.000,00 per l'opzione denominata 10K e di Euro 20.000,00 per l'opzione denominata 20K.

Nei casi previsti dalle condizioni generali e particolari della Garanzia Primaria che consentono l'assicurazione del veicolo IVA esclusa, l'estensione di garanzia *Restart* coprirà la differenza fra il valore assicurato ed il prezzo di acquisto al netto dell'IVA.

Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di polizza previste dalla suddetta Garanzia Primaria Incendio e Furto, salvo quanto riportato agli Artt. 2.1.1 del Capitolo II "Garanzie Accessorie" e 4.3 del Capitolo IV "Esclusioni".

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA *RESTART*

a) Ogni pagamento dell'indennizzo ai sensi della presente estensione di garanzia **è subordinato alla regolarità amministrativa relativa alla Garanzia Primaria**, attuata mediante il pagamento del premio di polizza.

b) Nel caso in cui il Cliente/Assicurato rifiuti l'indennizzo offerto ai sensi della Garanzia Primaria, la **Compagnia corrisponderà la**

somma quantificata quale risarcimento basandosi sulla cifra di liquidazione prevista dalla Garanzia Primaria medesima.

c) **L'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti nel risarcimento della Garanzia Primaria incendio/furto non potrà mai per nessuna ragione essere ricompresa nell'estensione di garanzia RESTART.**

d) Il Cliente/Assicurato ha diritto al risarcimento del premio alle condizioni e nei limiti previsti dalla Garanzia Primaria e sulla base di quanto previsto nel Sezione I delle presenti Condizioni di Assicurazione.

e) L'estensione di garanzia RESTART non è trasferibile ai futuri proprietari del Veicolo Assicurato ad eccezione dei cambi di contraenza in caso di decesso dell'Assicurato/Contraente, con conseguente trasmissione della proprietà del bene ai legittimi eredi. **Nel caso in cui si verifichi l'aggravamento del rischio dovrà essere versato alla Compagnia l'incremento di premio dovuto.**

f) **Entro tre (3) giorni di calendario** dalla data del furto totale o incendio totale è necessario che la Compagnia riceva la denuncia del sinistro unitamente a tutti i documenti attestanti il sinistro stesso, nonché la documentazione relativa al riacquisto di un nuovo Veicolo acquistato presso un Concessionario Organizzato.

g) **L'Assicurato dovrà tempestivamente comunicare alla Compagnia il cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.** In caso di furto o incendio totale avvenuto in assenza di tale comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza risulta essere superiore a quello pagato, la Compagnia risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella applicabile.

2.2 GARANZIE ACCESSORIE ABBINABILI AL PACCHETTO BLU (Previo pagamento di un premio aggiuntivo e valide solo se espressamente richiamate, con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida, abbinabili esclusivamente al Pacchetto Blu..Le Garanzie di cui alle lettere A a D del presente paragrafo non sono abbinabili in caso di acquisto congiunto del Pacchetto Blu e della Kasko Finanziaria)

A) Kasko Premium

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.

B) Collisione Premium

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, durante la circolazione, con veicolo identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RCAuto ovvero altro materiale probante il fatto storico).

C) Kasko Base

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza Euro 2.000,00 per sinistro con limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato al Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO". Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.

D) Collisione Base

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RC Auto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO".

La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale.

E) Protezione Franchigia

In caso di sinistro dovuto ad Atti Vandalici, Eventi Naturali o Furto Parziale, esclusivamente **per le riparazioni effettuate presso un Organizzato**, la Compagnia rimborsa limitatamente ai veicoli del Brand Toyota e Lexus di prima immatricolazione, la franchigia/minimo di scoperto addebitabili al Cliente.

La presente garanzia troverà applicazione con il limite di un evento per anno assicurativo e a condizione che:

L'ammontare del rimborso, se l'importo indennizzabile è superiore alla franchigia / minimo di scoperto, è fisso ed è pari ad Euro 200,00 per il brand Toyota e Euro 400,00 per il brand Lexus.

In abbinamento alla presente garanzia è offerta anche l'estensione "Fattura Rimborsata" le cui caratteristiche di prodotto sono riportate nelle Condizioni di Assicurazione Nobis Fattura Rimborsata & Mobilità Toyota allegate.

CAPITOLO III: OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

3.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE (valida solo se espressamente richiamata)

La Società presta la garanzia furto con sconto del 20% sul premio imponibile nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare che corrisponda alle seguenti caratteristiche: regolarmente collegato ad una Centrale Operativa 24,00 h su 24,00 h, costantemente gestito dalla stessa, attivazione della Centrale operativa in caso di spostamento della vettura e che la stessa Centrale sia in grado di fornire riscontro mediante tracciato in caso di Furto del Veicolo.

Per il localizzatore wireless Lo Jack e il Car Tracking System, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.

I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato e/o il mancato inserimento, da parte dell'Assicurato o chi per esso, dell'impianto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito, ovvero il mancato funzionamento dell'antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 30%, (ridotto al 10% in caso di Car Tracking System non operante), che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

Gli scoperti di cui sopra troveranno applicazione in caso di mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla "Centrale Operativa Lo Jack" da parte dell'Assicurato.

3.2 DISPOSITIVO DI SICUREZZA SAFETY SENSE

Per le vetture Nuove Toyota e Lexus dotate di dispositivo di sicurezza Safety Sense, regolarmente richiamato in polizza, la Compagnia riconosce uno **sconto pari al 10%** sul premio calcolato per l'acquisto delle garanzie della famiglia Kasko (Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base). Nel caso in cui lo stesso sconto venisse applicato in assenza del suddetto

dispositivo, la Compagnia si riserva - in caso di sinistro - il diritto di applicare uno **scoperto del 10%** (pari allo sconto applicato) che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

CAPITOLO IV: ESCLUSIONI

4.1 ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Non potranno essere assicurati quei veicoli che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano superato i 10 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore ad Euro 4.000,00.

Restano esclusi tutti gli altri veicoli a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, autoarticolati) così come rilevabile dallo stato d'uso indicato da carta di circolazione ed omologazione. Non sono, altresì, assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.

La Società non indennizza altresì i danni causati al veicolo da:

- a) Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

- b) Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve.

- c) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I..

- d) Danni su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.

- e) Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.

- f) Dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

- g) Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli premium e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base), se prevista.

- h) Dolo o colpa da parte del proprietario/assicurato che agevoli il furto dell'autoveicolo consentendo a terzi l'accesso alle chiavi dello stesso.

- i) furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione.

La Società, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 C.d.S., non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.

Relativamente alla garanzia "Merce Trasportata" sono esclusi dalla prestazione:

- I veicoli intestati a società la cui attività sia riconducibile alla professione di corriere.
- Il trasporto di merci altamente esplosive;
- Il trasporto di gasolio/petrolio;
- il trasporto di prodotti chimici o gas combustibile.

4.2 ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE ACCESSORIE ABBINABILI AL PACCHETTO BLU

Relativamente alle garanzie Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base o Collisione Base, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

- a) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 seguenti del Codice della Strada.

- b) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.

- c) Cagionati da cose od animali trasportati sul e/o nel veicolo.

- d) Cagionati da operazioni di carico e scarico.

- e) Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada".

- f) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

- g) Causati da Atto Vandalico qualora insistente su ricambi già interessati da danni riconducibili ad altri eventi e/o altre garanzie.

- h) Causati da Cose trasportate dal vento se non in concomitanza di Trombe d'Aria, Uragani, Vento di portata eccezionale come da Glossario.

Le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base non sono operanti per i Veicoli che abbiano superato i 5 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione dei Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing, fino alla scadenza del contratto stesso. Inoltre, le garanzie sopra richiamate, nonché la garanzia Protezione Franchigia non sono operanti per le autovetture adibite a scuola guida.

4.3 ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA RESTART

L'estensione di garanzia RESTART non trova applicazione:

- a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;

- b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota adibiti a taxi) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;

- c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non derivante da Furto o Incendio;

- d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;

- e) direttamente o indirettamente causate od enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare;

- f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente nella stipula della Garanzia Primaria o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù della presente copertura assicurativa;

- g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;

- h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall'indennizzo della Garanzia Primaria;

- i) se il sinistro è coperto da un'altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;

l) per tutti i veicoli con più di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione;

m) se la Perdita Totale derivi da Incendio causato da atti vandalici o eventi sociopolitici.

CAPITOLO V: SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti, franchigie.

Per le garanzie incluse nei Pacchetti Verde e Blu e ove presenti per le garanzie Kasko Premium e Collisione Premium, sono presenti le seguenti limitazioni:

5.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

5.2 Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

5.3 Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzatore:

a) Garanzie Furto e Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00.

b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 200,00.

c) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 300,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione di danni verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00.

d) Esclusivamente per i Brand di Lusso la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

e) Esclusivamente per il Brand Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 400,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

f) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

5.4 Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzatore ovvero riparazione non effettuata

a) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00.

b) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 600,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.

c) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità naturali, Kasko Premium e Collisione Premium.

d) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l'indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

5.5 Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione

In caso di danno parziale risarcibile nei termini di polizza specificati agli articoli 5.3, 5.4, 5.10.3 e 5.10.4 del presente Capitolo - riparazioni presso un Organizzatore o presso un non Organizzatore - l'importo massimo indennizzabile dalla Compagnia per la riparazione/sostituzione del sistema di navigazione (c.d. navigatore), la cui installazione risulti dalla fattura di acquisto, non potrà eccedere in ogni caso l'ammontare di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) iva inclusa, per anno assicurativo e per sinistro.

5.6 Garanzie: Kasko Base e Collisione Base

a) Riparazioni effettuate presso un organizzatore: applicazione della franchigia di Euro 300,00.

b) Riparazioni non effettuate presso un organizzatore: applicazione della franchigia di Euro 600,00. Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.

5.7 Danno parziale senza riparazione

Nel caso in cui l'assicurato non abbia intenzione di riparare il veicolo, si precisa che l'assenza di riparazione è equiparata alla riparazione presso un non organizzatore, e pertanto saranno applicate le stesse limitazioni di cui all'art. 5.4 del presente Capitolo.

5.8 Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo

Nel caso di più sinistri subiti dal medesimo veicolo ed afferenti alla medesima garanzia, gli stessi, qualora si siano verificati nel corso dello stesso anno assicurativo, non possono dar luogo ad un indennizzo superiore al valore assicurato del veicolo, decurtato di un deprezzamento dovuto alla vetustà dello stesso secondo quanto disposto dal successivo art. 1.3.1 sub a), Capitolo I "Norme che regolano la liquidazione dei danni" - Sezione III.

5.9 Integrazione premio per reintegro valore assicurato

Nel caso in cui si sia verificato un sinistro che sia stato oggetto di indennizzo, è rimessa alla volontà del Cliente la possibilità di chiedere il ripristino del valore assicurato per la garanzia colpita, mediante integrazione del premio. A tal fine, è possibile inviare una richiesta alla Compagnia che provvederà a quantificare l'importo da versare a titolo di integrazione premio.

5.10 Autotassametri Brand Toyota

Relativamente agli specifici modelli Toyota ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:

5.10.1 Danno Totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.

5.10.2 Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.

5.10.3 Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzatore

a) Garanzie Furto e Incendio, Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00.

b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 750,00.

c) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750,00.

5.10.4 Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore

1) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali e Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00.

2) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00.

5.10.5 Estensione analogica

Resta inteso che, ai modelli Toyota uso Taxi, si applicano gli articoli 5.3 lettera f), 5.4 lettera d), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.

SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

CAPITOLO I: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà:

a) darne avviso all' Assistenza Clienti della Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE:

al numero 0662292910;
tramite fax: 0656561490;
indirizzo e-mail: sinistri@aioinissaydowa.eu

e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria. Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l'istruttoria o con la reiezione della pratica.

b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Furto, Rapina, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

c) esclusivamente per la garanzia "Merce Trasportata" consegnare il documento di trasporto (DDT) o documentazione attestante l'allestimento del veicolo come officina mobile.

Inoltre, su richiesta della Società, l'assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo (pari ad almeno due) e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, successivamente alla denuncia, e comunque appena possibile;
3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, nel caso di rimpiazzo del veicolo a seguito di danno totale;
4. dichiarazione firmata di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
7. procura a vendere a favore della Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, in caso di furto totale, ivi inclusa specifica delega ad effettuare gli atti relativi all'eventuale dissequestro presso le Autorità Giudiziarie in caso di ritrovamento del veicolo successivo alla liquidazione del sinistro;
8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
9. eventuale copia del contratto di locazione finanziaria/contratto di leasing;
10. copia della fattura del nuovo veicolo, in caso di rimpiazzo;
11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo, in caso di rimpiazzo;
12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;

13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.

In caso di sinistro, verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.

14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente.

15. In caso di presenza di fermo amministrativo o altro privilegio sul veicolo, deve essere consegnato l'originale del documento attestante la cancellazione del vincolo creditizio, emesso dal Creditore. Il costo per la produzione del suddetto documento è a carico dell'Assicurato. Il predetto certificato non è richiesto in caso di ipoteca sul veicolo disposta in favore della Toyota Financial Services Italia S.p.A.

16. Questionario Integrativo alla Denuncia di Furto Totale.

La Società provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.

1.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

1.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo quanto disposto al preambolo del Capitolo I "Garanzie Base" - SEZIONE II relativamente al VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri di seguito illustrati.

1.3.1 DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO

a) In caso di veicolo nuovo l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla 1° imm.ne alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% deprezzamento	0	30%	40%	50%	55%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	70%	60%	50%	45%

In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

b) In caso di veicolo usato l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore indennizzato (% valore ass.to)	100%	90%	80%	70%	60%

Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

1.3.2 DANNO PARZIALE

Viene stimato il costo delle riparazioni che **in ogni caso** non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento in caso di furto, ovvero al netto del valore del veicolo danneggiato in caso di altro evento dannoso.

Il costo delle riparazioni è determinato applicando al prezzo delle parti sostituite un deprezzamento contrattuale, sulla base di quanto indicato al punto 1.3.1, sub a) che precede.

Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, ed il Contraente dichiara di voler procedere al ripristino dello stesso, la Compagnia ha facoltà di non equiparare il danno parziale al danno totale, applicando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.

La Società non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione al punto F) Garanzie Speciali, art. 1.2, Capitolo I Sezione II;
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado.

1.4 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un Contratto di leasing.

B) La liquidazione del sinistro sarà effettuata direttamente all'Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento, e/o del Concessionario, in caso di rimpiazzo. **Per i contratti di leasing l'Assicurato sin d'ora irrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della Società di leasing.**

1.4.1 DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato.**

1.4.2 DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione per accettazione dell'atto di transazione da parte dello stesso Assicurato.

1.4.3 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO

L'importo dovuto dalla Società verrà pagato, **dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato**, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, **senza tener conto sino al compimento del terzo anno di età del Veicolo dalla data di prima immatricolazione dell'eventuale deprezzamento** dovuto all'età delle parti sostituite, con eccezione del degrado d'uso applicabile ai ricambi soggetti ad usura (a solo titolo di esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie), ovvero soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria. Diversamente, **per i Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing il deprezzamento non verrà applicato sino alla scadenza del contratto stesso. L'eventuale deprezzamento sarà invece sempre applicato ai**

veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus.

L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all'Organizzato l'importo relativo alla franchigia di cui alla Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO", Sezione II, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

1.4.4 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE

L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti al Capitolo V "SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO, Sezione II, verrà pagato direttamente all'Assicurato.

Relativamente ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus, il costo della mano d'opera riconosciuto come rimborsabile non potrà essere in alcun caso superiore a quello applicato dalla Rete Ufficiale dei Concessionari Toyota (Organizzato) nella medesima zona territoriale.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.

1.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro:

- a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti nel preambolo del Capitolo I "Garanzie Base" - SEZIONE II relativamente al Valore Assicurato, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (valore assicurato) ed il primo di detti valori (valore del veicolo);
- b) la residenza dell'Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata, con conseguente pagamento del premio inferiore a quanto avrebbe dovuto versare, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio effettivamente corrisposto e quello che si sarebbe dovuto versare in ragione dell'effettiva residenza.

1.6 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all'indennizzo.

1.7 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo dopo che sia già stato liquidato l'indennizzo, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto ad adoperarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali (ove indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.
- e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all'Assicurato l'opzione di mantenere la proprietà del veicolo, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

E' a discrezione della Compagnia effettuare una indagine peritale sul veicolo rubato e successivamente ritrovato anche

se già indennizzato. Qualora sul veicolo rinvenuto non siano rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento o sulla centralina elettronica, la copertura non sarà operante e la Compagnia si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo. In questo caso, le spese di custodia del veicolo saranno interamente a carico dell'Assicurato.

1.8 ROTTAMI

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi rottame, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. Se la Compagnia decide di non avvalersi di tale facoltà, l'Assicurato dovrà provvedere alla rottamazione e produrre il relativo certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

L'Adesione alla garanzia Protezione Franchigia comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la prestazione assicurativa **"Fattura rimborsata"** fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

L'Adesione alla polizza Assicurazione Furto, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la **garanzia assicurativa "Mobilità" – abbinata alle garanzie accessorie** - prestata da **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla via Paracelso 14. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Le suddette prestazioni ramo perdite pecuniarie sono regolate dalla polizza cumulativa contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Via Kiiciro Toyoda n. 2, 00148 Roma (IT) che sottoscrive la polizza per conto altrui;

Franchigia: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane carico del Contraente/Assicurato;

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Valore di fattura: corrispettivo pagato dal proprietario del veicolo a fronte di riparazioni elettromeccaniche o per acquisto di ricambi;

Intermediario: il soggetto - persona fisica o giuridica - iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Ivass (già Isvap): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Modulo di polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;

Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Somma assicurata/Massimale: il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;

Strutture convenzionate: concessionari e strutture riparative convenzionate con Toyota;

Veicolo: autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergi vetro anteriori e posteriori;

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Condizioni di Assicurazioni Nobis Fattura Rimborsata & Mobilità Toyota, Mod. MBT.2019.001-2020.001 ed. 2020-01

Ultimo aggiornamento 01/01/2020

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo,

prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

PREMESSA

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente inoltre alla fine del mese provvede ad inoltrare all'Impresa un documento riepilogativo delle inclusioni effettuate nel mese stesso. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice di regolazione per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Dati dell'Assicurato.
- Inizio della copertura.
- Fine della copertura.

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Art. 3 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione e dal Modulo di polizza.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 5 - DURATA E DECORRENZA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 84 mesi, così come risultante dalle comunicazioni di inclusione effettuate dal Contraente all'Impresa.

Le coperture assicurative nei confronti di ogni singolo Assicurato decorrono dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/ Kasko/Collisione stipulata con altra Compagnia assicurativa e scadono automaticamente il giorno del termine delle coperture sopraccitate.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra, Liechtenstein, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. e con 30 giorni di preavviso.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 12 - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

Art. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il Contraente e l'Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai fini dell'indennizzo, devono dare comunicazione, tramite raccomandata AR o p.e.c., della volontà di interrompere i termini prescrizione ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

Art. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Contraente si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati dall'Impresa in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III - SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato dall'Impresa.

Art. 16 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 17 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (Fattura Rimborsata - Mobilità) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 - FATTURA RIMBORSATA

Art. 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale o la rapina senza ritrovamento di un veicolo di sua proprietà (risultante al PRA) e in relazione a detto veicolo attesti di aver provveduto a delle riparazioni o all'acquisto di pezzi di ricambio e/o di aver fatto eseguire tagliandi e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, presso un Centro Autorizzato dalla Casa madre Toyota - nei 12 mesi precedenti al furto o alla rapina - l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma risultante dalle predette fatture, entro il limite di euro 1.000,00 per ciascuna di esse.

La presente prestazione opererà in relazione a un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

a) Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura allegata alla denuncia di sinistro devono essere indicati i dati identificativi del Cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero progressivo, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione puntuale e analitica dei servizi resi e dei beni ceduti.

Art. 19 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA

La presente garanzia è valida a condizione che:

1. la fattura oggetto di rimborso:

- a. sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un Centro Autorizzato dalla Casa Madre Toyota in relazione al veicolo riparato o ai pezzi di ricambio acquistati;
- b. non sia già stata rimborsata da qualsiasi soggetto a seguito del medesimo sinistro;
- c. risulti regolarmente annotata nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).

2. il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti.

L'Impresa non indennizza inoltre i sinistri causati da:

3. **Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, eventi sociopolitici;**
4. **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
5. **Dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi parenti, dei suoi affini e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.**

CAPITOLO 2 – MOBILITÀ

Art. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la durata della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato per la quale è richiesto il rimborso.

Art. 21 - ESCLUSIONI

Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso.

SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 22 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Impresa al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Art. 23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- per la garanzia FATTURA RIMBORSATA:
 - a) Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
 - b) Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
 - c) Copia della fattura oggetto di rimborso;
 - d) Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
 - e) Codice IBAN per la corresponsione dell'eventuale indennizzo.
- per la garanzia MOBILITÀ:

Il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.

Per entrambe le garanzie, in ogni caso, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Per eventuali reclami scrivere a

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "**Richiedi le tue credenziali**" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti

dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

MOD. 11146 – Ed. 01/04/2020

L'adesione alla polizza Assicurazione Furto di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, ad esclusione del solo Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Le suddette prestazioni assistenza sono regolate dalla polizza collettiva contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, con Europ Assistance Italia S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

✓ **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. 11146 – Ed. 1/04/2020**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI
(EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)**

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³. I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali,

costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Via Kiiciro Toyoda 2, 00144 Roma, 00144 Roma (IT) che sottoscrive la polizza per conto altrui.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto***

obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A..

ART. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

ART. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta ed ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.***

ART. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

ART. 6. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Rete di assistenza: Rete assistenziale Toyota, Lexus.

Veicolo: Veicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca acquistati presso la rete di vendita dei Concessionari convenzionati con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance management SE., con targa italiana ed immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:

- **adibiti al trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze**
- **esportati e reimmatricolati all'estero**
- **venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ART. 7. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- il proprietario del veicolo come sopra meglio definito, o la persona fisica che conduce il veicolo stesso.

ART. 8. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.

Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.

PRESTAZIONI

SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici** risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:

- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca;

oppure

- fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.

Sono esclusi dalla prestazione:

- ***il costo degli eventuali pezzi di ricambio;***
- ***il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/carrozzeria di destinazione;***
- ***le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);***
- ***le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.***

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici** per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di **furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di **1400 cc di cilindrata**, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

In caso di fermo di un veicolo commerciale fino al 35 q.li, il mezzo sostitutivo, se disponibile, sarà di pari categoria.

Massimale:

- In caso di **incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici**, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di **15 giorni consecutivi**.
- In caso di furto totale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, per un massimo di **30 giorni consecutivi**.

Sono esclusi dalla prestazione:

- ***i casi di immobilizzo del rimorchio;***
- ***i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;***
- ***le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;***

- ***le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);***
- ***le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;***
- ***le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;***
- ***l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;***
- ***la penalità risarcitoria danni e furto;***
- ***i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.***

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.

RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

(prestazione fornita solo all'Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi)

Qualora il Veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all'Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell'Ordine, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo presso:

la rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus;

la rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca.

Sono esclusi dalla prestazione:

il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell'evento. Per valore commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momento dell'evento, come riportato sul numero di "Quattro Ruote" del mese di accadimento dello stesso;

il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati.

La prestazione non è operante quando:

in caso di furto non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali;

il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio;

il ritrovamento avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.

9. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, **fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.**

10. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;

c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;

f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;

g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

ART.11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

ART. 12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopracitate. **E' escluso il tacito rinnovo.**

ART. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.14 - SANZIONI INTERNAZIONALI

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Al seguente link trovi l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni <https://www.europassistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information>

La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea. Attenzione! Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28
– pec reclami@pec.europassistance.it – e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla

stessa;

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere a perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance Italia S.p.A

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

- per chiamate nazionali numero verde **800 06.63.48** od al numero **02.58.24.55.07**
- per chiamate dall'Estero: **+39. 02.58.24.55.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;

- nome e cognome;

- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.it>

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE

Via Kiicro Toyoda, 2 - 00148 - Roma

Italy Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631

Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000

Iscritta all'elenco delle imprese Vigilata da altra Autorità UE
annesso all'Albo IVASS al n. I.00158 con Codice Impresan. D959R

Sito internet: <http://www.toyota-im.it>

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria Italiana

Via Kiicro Toyoda, 2

00148 Roma

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016

TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA

Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte delle società:

1. **Toyota Insurance Management SE** (di seguito, "TIM") e
2. **Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE** (di seguito "ANDIE")

in qualità di co-titolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, "le Società").

DEFINIZIONI

a) **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) **«titolare del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

d) **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

e) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

f) **«categorie particolari di dati personali»:** dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

g) **«dati penali»:** personali relativi a condanne penali e reati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono direttamente (qualora non siano già detenuti), dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente di polizza, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e alla conseguente esecuzione dei contratti stipulati.

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria italiana, Via Kiiciro Toyota, 2 - 00148 Roma. T+39 06 62292910 12 www.toyota-im.it

Toyota Insurance Services è un marchio di Toyota Insurance Management SE. Società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia in Via Kiiciro Toyota 2, 00148 Roma, Cod. Fisc. / Partita IVA / Iscr. al Registro Imprese di Roma n. 09368451002, REA RM/1158744, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Cap. Soc. Euro 165.000, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l'IVASS al n. UE00010813, che agisce in nome e per conto di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Compagnia Assicurativa con sede secondaria in Via Kiiciro Toyota, 2, 00148 Roma, Iscr. al Registro Imprese di Roma REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita IVA n. 09720731000, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'elenco delle imprese vigilate da altra Autorità UE annesso all'Albo IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa Ivass D959R. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet del CAA (www.caa.lu) e dell'IVASS (www.ivass.it).

Qualora i dati forniti siano riferiti a terzi diversi dal contraente (quali ad esempio il proprietario diverso dal contraente) colui che li ha forniti si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico dei titolari del trattamento. In tal senso, colui che ha fornito i dati garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti

che è stato così indicato (e che sarà conseguentemente trattato in base ai consensi informati forniti per tale trattamento) è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato ha luogo in conformità con le regole previste dal Regolamento a seconda delle basi giuridiche di trattamento:

a) obbligatorio in base alla **legge, regolamenti o direttive comunitarie** (ad esempio, per fini antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria.

b) strettamente necessario per la gestione ed **esecuzione del contratto assicurativo** in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri;

c) per **legittimo interesse** dei co-titolari a trattare i dati forniti per attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione, manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura e degli applicativi informatici nonché per la prevenzione e gestione delle frodi.

d) facoltativo, solo con esplicito **consenso**, ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dello stesso interessato nonché attività di marketing e profilazione.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).

Fermo restando quanto sopra, i dati – previa acquisizione del suo specifico consenso – potranno essere trattati da TIM ed ANDIE per personalizzare la propria offerta commerciale elaborando un Suo profilo nonché per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato in relazione ai servizi assicurativi Toyota, nonché, e sempre per le medesime finalità, da:

- Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi di vendita ed assistenza Toyota;
- Toyota Financial Services Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi finanziari Toyota;
- Toyota Fleet Mobility S.p.a. in relazione ai servizi di noleggio Toyota.

I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti per il tramite della rete dei Concessionari, in qualità di responsabili del trattamento e/o società convenzionati direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota, ivi compresa la stessa Toyota Motor Italia S.p.A.; tali dati personali potrebbero altresì essere raccolti direttamente presso di Lei (attraverso il canale Internet) ovvero presso altri soggetti e/o Intermediari assicurativi autorizzati con cui i co-titolari collaborano per l'offerta dei prodotti assicurativi.

Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria italiana, Via Kiciro Toyota, 2 - 00148 Roma. T+39 06 62292910 12 www.toyota-im.it

Toyota Insurance Services è un marchio di Toyota Insurance Management SE, Società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia in Via Kiciro Toyota 2, 00148 Roma, Cod. Fisc. / Partita IVA/ Iscr. al Registro Imprese di Roma n. 09368451002, REA RM/1158744, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Cap.Soc. Euro 165.000, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l'IVASS al n. UE00010813, che agisce in nome e per conto di **Aloi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE**, Compagnia Assicurativa con sede secondaria in Via Kiciro Toyota, 2, 00148 Roma, Iscr. al Registro Imprese di Roma REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita IVA n. 09720731000, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'elenco delle imprese Vigilante da altra Autorità UE annesso all'Albo IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa Ivass D959R. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet del CAA (www.caa.lu) e dell'IVASS (www.ivass.it).

informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.

Le chiederemo di manifestare il Suo consenso relativamente al trattamento dei dati classificati come “Categorie Speciali” dal Regolamento UE 679/2016 che verranno processati qualora strettamente necessari al fine dell’esecuzione del contratto, in particolare in caso di sinistro, nel quale potrebbe essere necessario accedere e/o richiedere dati sanitari ai fini della gestione della richiesta di risarcimento. Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell’ambito del trattamento per finalità assicurative.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate.

I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.

Tipo di dato personale	Periodo di conservazione
Dati relativi alle polizze	10 anni dalla scadenza della polizza assicurativa
Dati relativi ai sinistri	10 anni dalla definizione del sinistro o dell’eventuale contenzioso
Dati relativi ai preventivi	1 anno dalla scadenza del preventivo qualora non perfezionato.

Al termine del periodo di conservazione indicato i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei.

Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell’Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le modalità e procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.

Come stabilito dall’art. 44 del Regolamento, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso Regolamento.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali “terze parti”, come indicati sul sito www.aioinissaydowa.it.

CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria italiana, Via Kiciro Toyota, 2 – 00148 Roma. T+39 06 62292910 12 www.toyota-im.it

Toyota Insurance Services è un marchio di Toyota Insurance Management SE, Società di Intermediazione Assicurativa con sede secondaria in Italia in Via Kiciro Toyota 2, 00148 Roma, Cod. Fisc. / Partita IVA/ Iscr. al Registro Imprese di Roma n. 09368451002, REA RM/1158744, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Cap.Soc. Euro 165.000, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell’Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l’IVASS al n. UE00010813, che agisce in nome e per conto di **Aioli Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE**, Compagnia Assicurativa con sede secondaria in Via Kiciro Toyota, 2, 00148 Roma, Iscr. al Registro Imprese di Roma REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita IVA n. 09720731000, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell’elenco delle imprese Vigilata da altra Autorità UE annesso all’Albo IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa Ivass D959R. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet del CAA (www.caa.lu) e dell’IVASS (www.ivass.it).

ANDIE si rivolgono a soggetti esterni per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali);
- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
- attività di telemarketing e/o di recall.

Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l'operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che

svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.

I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato.

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sul sito internet http://www.aioinissaydowa.eu/it/privacy_policy.cfm.

DIFFUSIONE

I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.

La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.

Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, l'accesso e la portabilità, la rettifica, la cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei dati, diritto di limitazione al trattamento, nonché l'aggiornamento, l'integrazione dei dati e l'obiezione ad una decisione automatizzata.

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria italiana, Via Kiciro Toyota, 2 - 00148 Roma. T+39 06 62292910 12 www.toyota-im.it

Toyota Insurance Services è un marchio di Toyota Insurance Management SE. Società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia in Via Kiciro Toyota 2, 00148 Roma, Cod. Fisc. / Partita IVA / Iscr. al Registro Imprese di Roma n. 09368451002, REA RM/1158744, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Cap.Soc. Euro 165.000, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l'IVASS al n. UE00010813, che agisce in nome e per conto di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Compagnia Assicurativa con sede secondaria in Via Kiciro Toyota, 2, 00148 Roma, Iscr. al Registro Imprese di Roma REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita IVA n. 09720731000, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'elenco delle imprese Vigilato da altra Autorità UE annesso all'Albo IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa Ivass D959R. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet del CAA (www.caa.lu) e dell'IVASS (www.ivass.it).

È diritto dell'interessato revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; inoltre lo stesso ha diritto di proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).

L'interessato avrà inoltre diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.

CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Co-titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma
fax n. 06/56561490
e-mail privacy-italy@aioinissaydowa.eu

Toyota Insurance Management SE
Via Kiiciro Toyoda n. 2 - 00148 Roma
fax n. 06/56561490
e-mail privacy-italy@toyota-im.com

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Data Protection Officer" tramite email dedicata:

dpo-privacy@aioinissaydowa.eu;
dpo-privacy@toyota-im.com;

Tali dati di contatto sono stati comunicati all'Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito www.aioinissaydowa.it.

Toyota Insurance Management SE

Sede secondaria italiana, Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma. T+39 06 62292910 www.toyota-im.it

Toyota Insurance Services è un marchio di Toyota Insurance Management SE. Società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia in Via Kiiciro Toyoda 2, 00148 Roma, Cod. Fisc. / Partita IVA/ Iscr. al Registro Imprese di Roma n. 09368451002, REA RM/1158744, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Cap.Soc. Euro 165.000, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'Elenco Annesso al R.U.I. tenuto presso l'IVASS al n. UE00010813, che agisce in nome e per conto di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Compagnia Assicurativa con sede secondaria in Via Kiiciro Toyoda, 2, 00148 Roma, Iscr. al Registro Imprese di Roma REA RM/1178631, Cod. Fisc. 97477510586 - Partita IVA n. 09720731000, Sede Legale in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Società a socio unico, Cap. Soc. Euro 41.875.691,7, registrata presso il Commissariat Aux Assurances (CAA), autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e iscritta nell'elenco delle imprese Vigilato da altra Autorità UE annesso all'Albo IVASS al n. 1.00158 - Cod. Impresa Ivass D959R. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet del CAA (www.caa.lu) e dell'IVASS (www.ivass.it).